



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Marta Ienzi	Presidente
dott. Cristina Cambi	Giudice
dott.ssa Maria Teresa Moretti	Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 27356/2021 promossa da:

Parte_1 (C.F. *C.F._1*), con il patrocinio dell'avv.to NANNI
NICOLA

RICORRENTE

CONTRO

Controparte_1 (C.F. *C.F._2*) ;

RESISTENTE CONTUMACE

e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale

OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta.

Risulta infatti dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Roma nel procedimento di separazione consensuale, conclusosi con l'omologa del 5.12.2014. Da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.

Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.

In assenza di domande di contenuto patrimoniale, nessun'altra statuizione deve essere assunta.

Motivi di equità, suggeriti dalla natura delle questioni controverse, giustificano l'irripetibilità delle spese del presente giudizio.

PQM

Il Tribunale , definitivamente pronunciando così dispone:

- 1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Pt_1 [...] Controparte_1 in Roma, in data 14/05/2011;
- 2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ROMA di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2011, atto 00248, parte 2, serie A01);
- 3) dichiara irripetibili le spese di lite.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 17/01/2023

IL GIUDICE REL.

dott.ssa Maria Teresa Moretti

IL PRESIDENTE

dott.ssa Marta Lenzi